EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA | SUBESCALA TÉCNICA - GRUPO A2

Educador/a Social | BOP Sevilla nº 102 (29/05/2026) | Tema 58 - Específico

Tema 58 — Diversidad cultural: La población inmigrante no acompañada. Legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Convocatoria: Subescala Técnica - Educador/a Social (Grupo A2). Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Oferta de Empleo Público Consolidada: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 102, de 29/05/2026.

Especialidad: Intervención Socioeducativa en Diversidad Cultural, Extranjería e Inclusión Social.

1. Introducción, Justificación Epistemológica y Marco Conceptual de la Diversidad Cultural

1.1. La Diversidad Cultural en la Sociedad Contemporánea

La diversidad cultural constituye uno de los rasgos estructurales definitorios de las sociedades democráticas avanzadas en el siglo XXI. Lejos de ser un fenómeno transitorio o un mero desajuste coyuntural, los flujos migratorios globales, impulsados por profundas asimetrías socioeconómicas, crisis climáticas, conflictos bélicos y la búsqueda de horizontes de realización personal, han transformado el tejido demográfico, social y educativo de los municipios españoles y andaluces.

En el marco de la Pedagogía Social, la cultura no se conceptualiza como un repertorio estático de tradiciones fosilizadas, folclore o rasgos biológicos inmutables, sino como una **construcción social dinámica, permeable, polisémica y en constante reconfiguración intersubjetiva** (**Clifford Geertz, 1973; Antoni Petrus, 1997**). La diversidad cultural representa una fuente insustituible de riqueza social, innovación y aprendizaje colectivo, pero también plantea tensiones axiológicas, institucionales y convivenciales cuando interactúa con estructuras de desigualdad material, precarización laboral y dinámicas de exclusión social.

1.2. Modelos Sociológicos y Paradigmas de Gestión de la Diversidad

A lo largo de la historia de las ciencias sociales se han formulado diversos modelos teóricos para abordar la convivencia entre comunidades culturales diferenciadas en un mismo espacio sociopolítico:

```
                MODELOS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. MODELO ASIMILACIONISTA:                                           │
│    · Exige la renuncia absoluta a la identidad cultural de origen.   │
│    · Adopción acrítica de las pautas, valores y lengua de la cultura │
│      mayoritaria o hegemónica como requisito sine qua non de integración.
│    · Etnocentrismo encubierto: la diferencia es leída como déficit o amenaza.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. MODELO SEGREGACIONISTA / EXCLUSIONISTA (Apartheid / Guetización):  │
│    · Confinamiento físico, espacial, laboral y educativo de las minorías.
│    · Ausencia de contacto significativo; fractura social institucionalizada.
│    · Mantenimiento de relaciones de subordinación y estigmatización cívica.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. MODELO MULTICULTURALISTA (Mosaico Cultural - Taylor, Kymlicka):    │
│    · Reconocimiento formal de la coexistencia de distintas culturas.  │
│    · Tolerancia pasiva y respeto a la diferencia identitaria.         │
│    · Limitación: Yuxtaposición estanca ("islas culturales"), riesgo de
│      esencialismo cultural y escaso mestizaje o interacción dialógica.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. MODELO INTERCULTURALISTA (Pedagogía Social Crítica - Giménez, Carbonell):
│    · Promoción de la interacción dialógica positiva en condiciones de │
│      simetría e igualdad de derechos reales.                          │
│    · Mestizaje reflexivo, enriquecimiento recíproco y cohesión social.
│    · Conjunción indisociable: Principio de Igualdad + Principio de    │
│      Diferencia + Principio de Interacción Positiva.                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

El paradigma que asume de manera imperativa la Educación Social pública y la legislación contemporánea es el **Interculturalismo** (**Carlos Giménez Romero, 2003; Francesc Carbonell, 2005; Miquel Àngel Essomba, 2008**). Frente a la mera coexistencia tolerante del multiculturalismo, la interculturalidad propugna la construcción activa de un espacio público compartido basado en:

- **El Principio de Igualdad y No Discriminación**: Todos los seres humanos tienen idénticos derechos y deberes fundamentales, proscribiendo cualquier desventaja jurídica, laboral o material por razones de origen étnico o nacional.

- **El Principio de Reconocimiento de la Diferencia**: Respeto a las identidades particulares siempre que no vulneren el marco universal de los derechos humanos y la dignidad intrínseca de las personas.
- **El Principio de Interacción Positiva**: Fomento proactivo de espacios de encuentro, diálogo, cooperación y resolución compartida de problemas en la vida cotidiana comunitaria.

1.3. Competencia Intercultural y Deontología del Educador/a Social

El/La Técnico/a Medio de Educación Social (Grupo A2) precisa desarrollar una sólida **competencia intercultural** para desempeñar su labor en los Servicios Sociales Comunitarios:

1. Descentramiento Cultural: Capacidad reflexiva de tomar distancia crítica de los propios marcos culturales de referencia, reconociendo que los valores, hábitos y estilos parentales propios no son verdades universales ni biológicamente superiores, sino contingencias sociohistóricas.

2. Deconstrucción de Estereotipos, Prejuicios y Microrracismos: Identificación precoz de los sesgos cognitivos que categorizan a la persona migrante a través de etiquetas reduccionistas ("menas conflictivos", "extranjeros dependientes de ayudas").

3. Superación de la Aporofobia: Como advierte la filósofa **Adela Cortina (2017)**, el rechazo social contemporáneo no es un rechazo ciego al extranjero rico o célebre, sino el **odio y rechazo al pobre (*áporos*)**. La hostilidad hacia la persona migrante o hacia el menor no acompañado suele ser, fundamentalmente, la criminalización de su indigencia económica y de su extrema vulnerabilidad.

4. Mediación Intercultural Socioeducativa: Ejercicio de una práctica dialógica que tienda puentes comunicativos entre la persona, su familia, los recursos municipales y la comunidad de acogida, armonizando la fidelidad a la identidad originaria con el desarrollo de competencias adaptativas en el nuevo entorno.

---

2. La Población Inmigrante No Acompañada

2.1. Definición Jurídica y Conceptual

En el ordenamiento jurídico internacional, europeo y español, la persona menor extranjera no acompañada (históricamente designada bajo las siglas MENA, término que la doctrina y la pedagogía social contemporánea sustituyen por **Infancia y Adolescencia Migrante No Acompañada**) queda delimitada con precisión:

Conforme a la **Resolución del Consejo de la Unión Europea de 26 de junio de 1997**, el artículo 2.f de la **Directiva 2011/95/UE**, el artículo 35 de la **Ley Orgánica 4/2000 (LOEX)** y el artículo 189 del **Reglamento de Extranjería (RD 557/2011)**:

> *"Se considera menor extranjero no acompañado a toda persona menor de 18 años, nacional de un tercer Estado no perteneciente a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, que llegue a territorio español sin estar acompañada de un adulto responsable de ella, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, o que quede desamparada con posterioridad a su entrada, mientras no se encuentre efectivamente bajo la tutela o custodia de un adulto responsable."*

2.2. El Principio Prioritario: "Antes que extranjeros, son niños"

La premisa axiológica, jurisprudencial y legal incontrovertible que debe regir cualquier actuación profesional y administrativa con este colectivo es la **primacía absoluta del estatuto de persona menor de edad sobre la condición de persona extranjera**:

DOCTRINA DE PROTECCIÓN PRIORITARIA

DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 236/2007, STC 183/2008): · "La condición de menor de edad prima con carácter absoluto sobre la condición de extranjero". · Prevalencia de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor sobre la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería.
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU (Observación General nº 6, 2005): · Trato no discriminatorio respecto a los menores nacionales. · Aplicación rigurosa del INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (Art. 3 CDN). · Garantía del derecho a la vida, desarrollo, escucha activa y tutela.
CIRCULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (Circular 1/2010 y 2/2012): · Las medidas de expulsión o retorno coactivo son incompatibles con la naturaleza tutelar del Estado sobre personas menores en desamparo.

Cualquier menor de edad que se encuentre en territorio español, independientemente de su origen, nacionalidad, religión o situación documental administrativa, se halla bajo el manto protector del ordenamiento público de infancia. El Estado español y las Comunidades Autónomas tienen el deber ineludible de dispensarle **guarda o tutela administrativa automática**, sin que quepa subordinar su protección integral a criterios de política migratoria, control fronterizo o contención presupuestaria.

2.3. Perfil Psicosocial, Rutas y el "Duelo Migratorio": El Síndrome de Ulises

El colectivo de adolescentes migrantes no acompañados presenta una extraordinaria heterogeneidad, aunque comparte elementos estructurales comunes:

- **Origen y Demografía**: Procedencia mayoritaria de países del Magreb (Marruecos, Argelia) y del África Subsahariana (Senegal, Guinea, Malí, Costa de Marfil), con un incremento progresivo en los últimos años de adolescentes procedentes de Latinoamérica y Europa del Este, así como un aumento de la presencia de chicas jóvenes y menores de muy corta edad.
- **Motivaciones Migratorias**: Coexistencia de proyectos migratorios propios (búsqueda de formación, libertad personal, huida de la violencia comunitaria o de matrimonios forzados) y de encargos familiares ("mandato de éxito": la familia invierte todos sus recursos para que el hijo mayor migre a Europa y envíe remesas económicas). Este mandato somete al adolescente a una **asfixiante presión psicológica y culpa**, al sentir que el porvenir de toda su familia extensa depende exclusivamente de su éxito económico en España.
- **El Síndrome de Ulises o Síndrome de Estrés Crónico y Múltiple del Inmigrante (Joseba Achotegui, 2002)**:

Los menores migrantes enfrentan situaciones de duelo migratorio extremo caracterizadas por siete dimensiones simultáneas:

1. *Duelo por la Familia y los Seres Queridos*: Ruptura abrupta con los referentes primarios de apego.
2. *Duelo por la Lengua Materna*: Imposibilidad inicial de comunicarse y ser comprendido.
3. *Duelo por la Cultura*: Choque axiológico y pérdida de marcos normativos conocidos.
4. *Duelo por la Tierra y el Paisaje*: Desarraigo físico, climático y sensorial.
5. *Duelo por el Estatus Social*: Caída en la exclusión, pérdida de rol y vivencia de marginación.
6. *Duelo por el Contacto con el Grupo de Pertenencia*: Soledad radical en un entorno extraño.
7. *Duelo por los Riesgos para la Integridad Física*: Traumas derivados de la travesía migratoria (patera, bajos de camiones, extorsión de mafias, abusos y vivencia de la muerte de compañeros de ruta).

El Síndrome de Ulises no constituye un trastorno mental endógeno ni una psicopatología per se; es un **cuadro de sufrimiento psíquico reactivo, adaptativo y comprensible** ante un cuadro acumulativo de estrés extremo, desamparo y soledad.

2.4. Circuito Institucional: Detección, Determinación de la Edad y Acogimiento Residencial

El circuito técnico y jurídico ante la localización de un menor extranjero no acompañado se halla protocolizado a través del **Protocolo Marco sobre Determinadas Actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados** (aprobado por Resolución conjunta de 22 de julio de 2014):

```
                CIRCUITO OPERATIVO INSTITUCIONAL
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN:                                       │
│    · Localización por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional,  │
│      Guardia Civil, Policía Local de Utrera) o comparecencia voluntaria. │
│    · Comunicación inmediata a la Fiscalía de Menores y Entidad de Protección.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. DETERMINACIÓN DE LA EDAD (Fase de Garantías):                     │
│    · Si porta pasaporte o documento oficial auténtico: VALIDEZ PLENA     │
│      (Jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo y Comité de la ONU). │
│    · Si indocumentado y existen dudas fundadas: Pruebas médicas periciales │
│      (Radiografía de carpo - Atlas Greulich y Pyle, OPG dental, TAC clavícula)│
│      bajo decreto formal del Fiscal de Menores. Principio IN DUBIO PRO MINOR.│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. INSCRIPCIÓN REGISTRAL:                                            │
│    · Inscripción preceptiva en el Registro de Menores Extranjeros No     │
│      Acompañados (RMENA) gestionado por el Ministerio del Interior.      │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. DECLARACIÓN DE DESAMPARO Y ASUNCIÓN DE TUTELA:                    │
│    · Dictada por la Entidad Pública Autonómica (en Andalucía, Consejería de │
│      Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad - Delegación Sevilla).  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. INGRESO EN RECURSO RESIDENCIAL DE PROTECCIÓN:                     │
│    · Centro de Primera Acogida y Valoración (fase diagnóstica 30-45 días). │
│    · Centro Residencial Básico de Protección o Dispositivo Especializado.  │
│    · Ejecución del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) y escolarización.│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Debate Jurídico y Doctrinal sobre las Pruebas de Determinación de la Edad

La determinación de la edad ha sido uno de los ámbitos de mayor litigiosidad y vulneración de derechos:

- **Crítica a las Pruebas Radiológicas**: La radiografía ósea de la muñeca izquierda y su cotejo con el **Atlas de Greulich y Pyle (1950)** presentan un margen de error estadístico de ± 18 a 24 meses, dado que dicho atlas fue baremado con población caucásica estadounidense de clase media de mediados del siglo XX, sin validez transcultural para poblaciones subsaharianas o magrebíes con patrones nutricionales dispares.
- **Doctrina Unificada del Tribunal Supremo (Sentencias de 24/09/2014, 05/06/2015, entre otras)**: Es **radicalmente ilegal y lesiva de derechos fundamentales** la práctica de someter a pruebas médicas de determinación de edad a una persona extranjera que porte pasaporte válido o certificado de nacimiento legal emitido por las autoridades consulares de su país de origen, mientras dicho documento no haya sido formalmente impugnado o declarado nulo por la vía judicial ordinaria. La duda no puede ser arbitraria ni fundamentada en la simple complexión física del menor.
- **Principio In Dubio Pro Minor**: En caso de incertidumbre científica tras las pruebas periciales multidisciplinares (médicas, odontológicas, forenses y psicológicas), el Ministerio Fiscal debe dictar decreto reconociendo la minoría de edad.

---

3. Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social

3.1. Marco Constitucional Español

El artículo 13.1 de la Constitución Española de 1978 establece que *"los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley"*.

La consolidada jurisprudencia del **Tribunal Constitucional (STC 107/1984, STC 115/1987, STC 95/2003 y, fundamentalmente, la histórica STC 236/2007)** ha delimitado con nitidez la gradación en la titularidad de los derechos constitucionales por parte de las personas extranjeras:

1. Derechos Inmanentes a la Dignidad Humana (Primer Nivel): Derechos fundamentales de titularidad universal que corresponden a toda persona por el mero hecho de serlo, independientemente de su nacionalidad o de su situación administrativa de residencia regular o irregular. Comprenden el derecho a la vida e integridad física y moral (art. 15 CE), a la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18 CE), a la tutela judicial efectiva y prohibición de indefensión (art. 24 CE) y al habeas corpus (art. 17 CE).

2. Derechos Modulables por la Ley Ordinaria (Segundo Nivel): Derechos cuyo contenido y condiciones de ejercicio pueden ser legalmente regulados por el legislador ordinario en atención a la situación administrativa de estancia o residencia legal (libertad de circulación y fijación de residencia art. 19 CE, derecho al trabajo art. 35 CE). Sin embargo, tras la **STC 236/2007**, el Tribunal declaró inconstitucionales varios preceptos de la reforma de la Ley de Extranjería de 2000 que pretendían supeditar los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y

huelga a la residencia legal, sentenciando que **las personas extranjeras en situación irregular gozan plenamente de dichos derechos fundamentales.**

3. Derechos Políticos Estrictos (Tercer Nivel): Derechos reservados con exclusividad a la ciudadanía española conforme al artículo 13.2 y 23 CE (derecho de sufragio activo y pasivo y acceso a funciones públicas), con la salvedad del sufragio activo y pasivo en elecciones municipales bajo criterios de reciprocidad mediante tratado o directiva europea.

3.2. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (LOEX) y sus Sucesivas Reformas

La **Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX)** constituye la norma vertebradora básica de la materia. Ha experimentado reformas de hondo calado (Leyes Orgánicas 8/2000, 14/2003, 2/2009 y 4/2015):

```
                DERECHOS SOCIALES BÁSICOS EN LA LOEX
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ARTÍCULO 9: DERECHO A LA EDUCACIÓN                                   │
│ · Obligatoriedad y gratuidad absoluta entre los 6 y los 16 años.     │
│ · Pleno acceso a la etapa infantil (0-6) y post-obligatoria (Bachillerato,
│   Formación Profesional y Universidad) y a becas en igualdad de condiciones.
│ · La situación administrativa irregular de los progenitores o del menor NUNCA
│   podrá ser causa de denegación de matrícula o expulsión escolar.    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 12: DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA                       │
│ · Cobertura pública universal consolidada tras el Real Decreto-ley 7/2018.
│ · Menores de 18 años y mujeres embarazadas: Cobertura integral e incondicionada
│   desde el primer minuto de estancia en España, sin exigencia de padrón.
│ · Urgencias por accidente o enfermedad grave: Acceso universal garantizado.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ARTÍCULO 14: DERECHO A LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES         │
│ · Acceso universal a los Servicios Sociales Comunitarios y prestaciones
│   sociales básicas con independencia de la situación administrativa.
│ · Prohibición tajante de remitir datos de usuarios de servicios sociales a
│   la policía a efectos de incoación de expedientes de sanción o expulsión.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.3. El Régimen Específico de Menores Tutelados y Jóvenes Extutelados: La Revolución del Real Decreto 907/2021

El artículo 35 de la LOEX encomienda a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas velar por los derechos de los menores extranjeros bajo su tutela. Históricamente, el marco regulador condenaba a la inmensa mayoría de estos jóvenes a la irregularidad sobrevenida y a la marginalidad al alcanzar los 18 años, al exigirles para la renovación de su documentación ingresos económicos inalcanzables (más del 400% del IPREM, superior a 2.100 € mensuales).

Esta aberración jurídica e institucional fue erradicada mediante el **Real Decreto 907/2021, de 19 de octubre**, por el que se modifica sustancialmente el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (aprobado por RD 557/2011), introduciendo los artículos 196, 197 y 198:

```
          TRANSFORMACIONES CLAVE DEL REAL DECRETO 907/2021
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE DOCUMENTACIÓN (Art. 196):                  │
│    · Se reduce de 9 meses a 90 DÍAS el plazo máximo para que la Entidad
│      Pública tramite de oficio la autorización de residencia del menor.
│    · Fin a las dilaciones burocráticas que dejaban a menores sin tarjeta.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. AUTORIZACIÓN LABORAL AUTOMÁTICA DESDE LOS 16 AÑOS (Art. 196.3):   │
│    · Toda autorización de residencia que se conceda o renueve a un menor
│      tutelado que haya cumplido 16 AÑOS HABILITA AUTOMÁTICAMENTE PARA
│      TRABAJAR, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.        │
│    · Equiparación plena a la edad laboral de la juventud nacional (ET, art. 6).
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. ACCESO A LA MAYORÍA DE EDAD DOCUMENTADA (Art. 197 - Extutelados): │
│    · Vigencia de la autorización renovada: 2 AÑOS, prorrogables por 2 más.
│    · Flexibilización de requisitos de medios económicos: Ya no se exige el
│      400% del IPREM. Basta con acreditar ingresos propios por empleo, o bien
│      percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta Mínima de Inserción
│      (Rmisa en Andalucía), ayudas de ONGs o programas de emancipación.
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. JÓVENES MIGRANTES NO DOCUMENTADOS DURANTE LA TUTELA (Art. 198):    │
│    · Vía de regularización extraordinaria para aquellos que llegaron a los
│      18 años sin haber obtenido la residencia por dejación administrativa.
│    · Requisitos: Informe favorable de la entidad de protección, acreditación
│      de participación en programas de formación y umbral mínimo de ingresos.
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Esta modificación normativa supuso el mayor hito en política de inclusión juvenil de las últimas décadas en España, permitiendo que miles de adolescentes tutelados puedan incorporarse de forma legal y digna al mercado de trabajo,

acceder a contratos laborales, cotizar a la Seguridad Social e integrarse plenamente en el tejido comunitario sin verse empujados a la economía sumergida.

3.4. Marco Autonómico Andaluz

1. Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007):

- **Artículo 62:** Atribuye a la Comunidad Autónoma competencias ejecutivas en materia de políticas de integración y participación social de las personas inmigrantes, en coordinación con la Administración General del Estado.
- **Artículo 12.3.2º:** Mandato estatutario de promover la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza, garantizando la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad cultural.

2. Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía:

- Dedica una atención específica a la infancia y adolescencia migrante no acompañada en su Título V:
- **Principio de No Repatriación Indiscriminada:** Queda prohibida cualquier medida de repatriación o retorno al país de origen sin la tramitación de un expediente administrativo individualizado con plenas garantías procesales (audiencia del menor, asistencia letrada gratuita e intérprete) y acreditación fehaciente de que el retorno garantiza el interés superior del menor y la adecuada reagrupación con su familia biológica o su acogimiento en una institución de protección idónea en origen.
- **Programas de Transición a la Vida Adulta:** Obligación de articular itinerarios individualizados de emancipación a partir de los 16 años y programas de apoyo a la mayoría de edad (pisos de autonomía y acompañamiento educativo hasta los 21 o 25 años si continúan formándose).

3. Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y Convivencia:

- Marco estratégico transversal de la Junta de Andalucía articulado en torno a la igualdad en el acceso a los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la convivencia pacífica en los barrios y la lucha contra los delitos de odio y la discriminación.

4. Procesos y Modelos de Integración Social e Intervención Socioeducativa

4.1. Dimensiones de la Integración Social desde la Pedagogía Social

La integración social no es un acto puntual ni una imposición unidireccional de conformidad; es un **proceso bidireccional y multidimensional** que implica adaptaciones mutuas tanto por parte de la persona que llega como de la sociedad de acogida (**Giménez Romero, 2003**). Comprende cinco dimensiones operativas interrelacionadas:

Dimensión de la Integración	Ámbitos e Indicadores Analizados	Rol del Educador/a Social
1. Dimensión Jurídico-Política	Regularización documental, autorización de residencia y trabajo (RD 907/2021), empadronamiento, acceso a la nacionalidad, participación ciudadana.	Orientación jurídica básica, gestión del empadronamiento, emisión de informes de arraigo y mediación administrativa.
2. Dimensión Laboral-Económica	Acceso a empleo formalizado, cualificación técnica, estabilidad contractual, autonomía económica, superación de la precariedad y explotación.	Diseño de itinerarios sociolaborales, derivación a programas de empleo (ERACIS+), coaching formativo y habilidades prelaborales.
3. Dimensión Social y Bienestar	Vivienda digna (acceso a alquiler sin discriminación racista), cobertura sanitaria efectiva, tarjeta sanitaria SAS, prestaciones del sistema de garantía de ingresos.	Acompañamiento a recursos habitacionales, gestión de ayudas de emergencia social, tramitación de IMV y Rmisa.
4. Dimensión Cultural-Lingüística	Adquisición de la competencia comunicativa en castellano, alfabetización funcional, respeto y puesta en valor de la cultura e identidad originaria.	Coordinación con las Aulas ATAL y el CEPER, alfabetización de adultos, talleres de diálogo intercultural comunitario.
5. Dimensión Relacional-Comunitaria	Redes de apoyo informal de iguales, participación en clubes deportivos, asociaciones vecinales y tejido cívico; ausencia de soledad no deseada.	Creación de espacios de ocio inclusivo, mentoría social, mediación vecinal y prevención de conflictos convivenciales.

4.2. El Capital Social Relacional: "Bonding" vs. "Bridging" Social Capital

En el análisis sociológico de la integración (**Robert Putnam, 2000; Alejandro Portes, 2007**), es fundamental distinguir dos tipos de capital social que el Educador/a Social debe articular equilibradamente:

- **Capital Social de Vínculo (*Bonding Social Capital*)**: Lazos intragrupales entre personas del mismo origen étnico o cultural (redes de compatriotas). Cumple una función de refugio emocional, solidaridad básica y reducción de la angustia inicial, pero su aislamiento exclusivo puede propiciar la creación de guetos cerrados y perpetuar la exclusión.
- **Capital Social de Puente (*Bridging Social Capital*)**: Lazos intergrupales que conectan a la persona migrante con miembros de la comunidad autóctona mayoritaria (vecinos de Utrera, compañeros de clase del instituto, entrenadores deportivos, educadores sociales). Es el **motor indispensable de la movilidad social ascendente**, la integración real y la deconstrucción de prejuicios mutuos.

4.3. El Proceso Metodológico de Intervención Socioeducativa

La intervención profesional con personas migrantes y jóvenes en acogimiento o emancipación se vertebra en cinco fases continuas:

1. Fase de Acogida y Vinculación Inicial: Escucha activa, hospitalidad incondicional, satisfacción de necesidades vitales inmediatas (ropa, comida, descanso) y generación de una atmósfera de seguridad afectiva para amortiguar el impacto del Síndrome de Ulises.

2. Fase de Diagnóstico Holístico: Elaboración compartida de la historia de vida (anamnesis), detección de fortalezas y factores de resiliencia, evaluación de la competencia curricular y lingüística, e identificación de expectativas vocacionales reales.

3. Fase de Diseño del Proyecto Educativo Individualizado (PEI) / Itinerario de Inclusión: Fijación consensuada de metas SMART en salud, formación, habilidades de la vida diaria, documentación y red de relaciones.

4. Fase de Ejecución y Acompañamiento Técnico: Implementación de tutorías reflexivas, aprendizaje acelerado del idioma, entrenamiento en competencias de autonomía doméstica (cocina, gestión del dinero, gestiones digitales) y formación en oficios con alta empleabilidad local.

5. Fase de Transición a la Autonomía y Desvinculación Gradual: Acompañamiento en el acceso a vivienda compartida normalizada, consolidación contractual laboral y traspaso a redes comunitarias naturales.

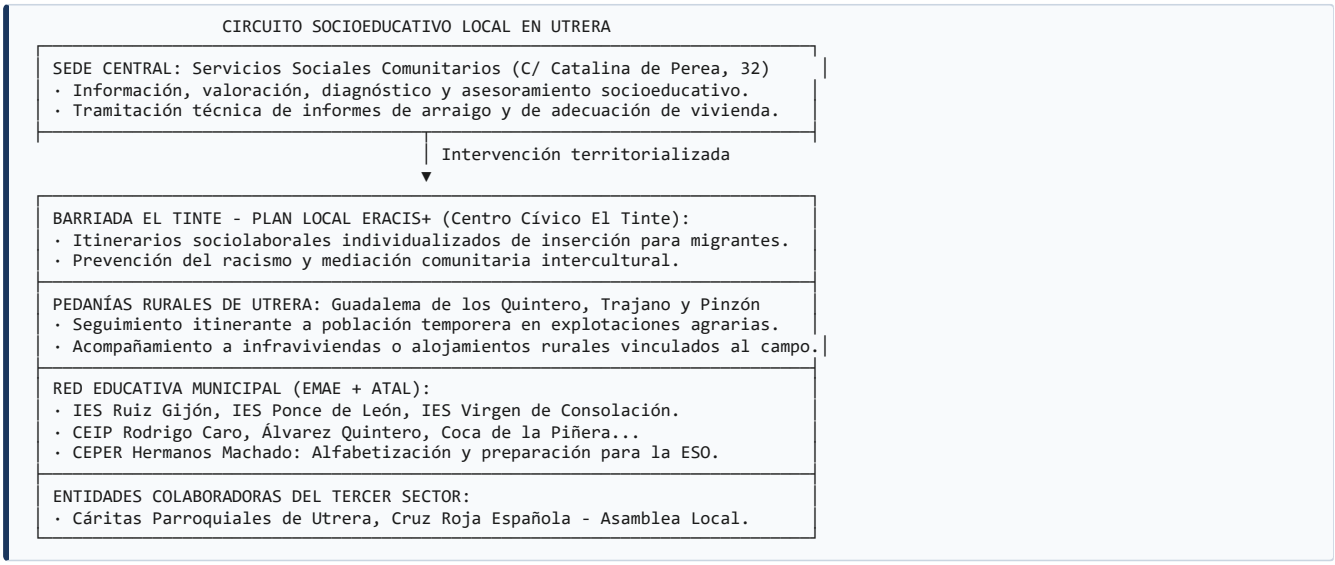
---

5. El Papel del Educador/a Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC) de Utrera

En el organigrama municipal del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el/la Técnico/a Medio de Educación Social (A2) ejerce sus funciones desde el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)**, radicado en la **calle Catalina de Perea, nº 32**:

- Los Servicios Sociales Comunitarios son la **puerta de entrada universal al sistema público de bienestar**, garantizando que cualquier persona residente en el término municipal, con independencia de su situación legal o nacionalidad, tenga asegurada la orientación, el apoyo técnico y el acceso a las prestaciones básicas.



5.2. El Empadronamiento Municipal: Llave Maestra de Acceso a Derechos

El padrón municipal de habitantes es el registro administrativo que acredita la residencia y el domicilio en el término municipal. Conforme a la **Ley 7/1985 (LRBRL)** y las instrucciones unificadas de la **Resolución de 17 de febrero de 2020** de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local:

- **Deber y Derecho al Empadronamiento:** Todo extranjero que resida habitualmente en Utrera tiene el deber y el derecho de empadronarse, **sin que la situación irregular constituya jamás impedimento legal ni motive advertencia alguna a las autoridades policiales.**
- **Empadronamiento en Infravivienda o Sin Domicilio Fijo:** La Resolución de 2020 avala con fuerza vinculante que las personas que viven en chabolas, cuevas, infraviviendas rurales o incluso personas en situación de sinhogarismo pernoctando en la vía pública o en vehículos deben ser empadronadas por los Servicios Sociales en una dirección ficticia municipal o de los propios Servicios Sociales (calle Catalina de Perea, 32), previo informe favorable del Educador/a Social o Trabajador/a Social que constate la residencia habitual real en el municipio.
- El empadronamiento abre la puerta efectiva a la tarjeta sanitaria del SAS, a la escolarización infantil y obligatoria y al cómputo temporal para la obtención de autorizaciones de residencia por **arraigo social, laboral o para la formación.**

5.3. Informes Técnicos de Extranjería: Competencia Municipal

El Educador/a Social municipal de Utrera interviene de forma preceptiva en la emisión de dictámenes e informes técnicos de extranjería conforme a la LOEX y su Reglamento:

1. Informe de Arraigo Social (Art. 124.2 RD 557/2011): Acreditación de la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de 3 años (o 2 años tras la reciente doctrina jurisprudencial y proyectos de reforma), acreditando vínculos familiares o, en su defecto, la emisión por el Ayuntamiento de Utrera del informe técnico que constate la inserción social, participación en cursos de aprendizaje lingüístico, conocimiento de las instituciones andaluzas e inserción en redes vecinales de Utrera.

2. Informe de Arraigo para la Formación (Art. 124.4 RD 557/2011): Constatación de permanencia de 2 años y compromiso formal de realización de una formación reglada conducente a un Certificado de Profesionalidad o Formación Profesional.

3. Informe de Adecuación de la Vivienda para Reagrupación Familiar (Art. 54 RD 557/2011): Inspección técnica domiciliaria en Utrera o sus pedanías para acreditar que la vivienda dispone de habitabilidad, superficie suficiente, salubridad y suministros para acoger a cónyuges, hijos o ascendientes reagrupados.

5.4. Acompañamiento a Jóvenes Extutelados en Utrera

El municipio de Utrera acoge a jóvenes de origen extranjero procedentes del sistema de protección que han alcanzado la mayoría de edad:

- **Orientación Jurídico-Laboral bajo el RD 907/2021:** El Educador/a Social coordina con la Oficina de Extranjería de Sevilla la tramitación de las renovaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo de 2 años, velando por que los jóvenes cumplan los umbrales de medios económicos flexibilizados (contrato laboral agrario, de hostelería o comercio en Utrera, o tramitación de la Rmisa/IMV).
- **Formación de Adultos en el CEPER Hermanos Machado:** Matriculación de jóvenes no alfabetizados en español para la adquisición del Nivel A2/B1 y preparación para las pruebas de competencias clave o graduado en ESO.
- **Inserción Sociolaboral en la Barriada El Tinte (ERACIS+):** Inclusión en los itinerarios personalizados del Plan Local de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, conectando a los jóvenes con los programas de empleo juvenil y talleres de formación promovidos por el Ayuntamiento de Utrera.

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. 25 Datos de Examen (Memorización Directa para Tribunal)

> **1. Definición de MENA**: Menor de 18 años, nacional de un tercer país no UE/EEE, que llega a España sin adulto responsable o queda desamparado tras su entrada.

2. Primacía absoluta de la minoría de edad: Doctrina constitucional unificada (**STC 236/2007 y STC 183/2008**): "Antes que extranjeros, son niños".

3. Ley aplicable prioritaria: Prevalece la **Ley Orgánica 1/1996 (LOPJM)** sobre la Ley Orgánica 4/2000 (LOEX).

4. Interés Superior del Menor: Principio rector indiscutible consagrado en el **artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989)**.

5. Atlas de Greulich y Pyle (1950): Prueba radiológica de carpo para estimar edad ósea; cuestionada por su margen de error ($\pm 18-24$ meses) y sesgo caucásico.

6. Doctrina del Tribunal Supremo sobre determinación de edad: Es ilegal someter a pruebas médicas a quien porte pasaporte o acta de nacimiento consular auténtica.

7. Principio In Dubio Pro Minor: En caso de duda científica no disipada en la determinación de la edad, debe resolverse a favor de la minoría de edad.

8. RMENA: Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, dependiente del Ministerio del Interior y coordinado por la Fiscalía General del Estado.

9. Art. 13 de la Constitución Española: Regula los derechos y libertades de los extranjeros en España conforme a la ley y los tratados.

10. STC 236/2007: Declara inconstitucional supeditar los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a la residencia legal.

11. Art. 9 de la LOEX: Derecho a la educación universal, obligatorio y gratuito de 6 a 16 años, con independencia de la situación documental.

12. Art. 12 de la LOEX y RDL 7/2018: Acceso universal a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud; cobertura automática e incondicionada para menores y embarazadas.

13. Art. 14 de la LOEX: Acceso a servicios y prestaciones sociales básicas para todos los extranjeros empadronados o residentes.

14. Art. 35 de la LOEX: Marco regulador específico de la tutela, protección y no repatriación indiscriminada de menores extranjeros.

15. Real Decreto 907/2021: Modifica el Reglamento de Extranjería (RD 557/2011), reduciendo el plazo de documentación de 9 meses a **90 días**.

16. Autorización laboral automática a los 16 años: Introducida por el **RD 907/2021** para todo menor extranjero tutelado a partir de los 16 años (art. 196.3).

17. Umbral económico para jóvenes extutelados: El RD 907/2021 elimina la exigencia del 400% del IPREM, sustituyéndolo por el umbral del **Ingreso Mínimo Vital (IMV)** o Rmisa.

18. Síndrome de Ulises: Cuadro de estrés crónico y múltiple del inmigrante con **7 duelos migratorios simultáneos**, conceptualizado por **Joseba Achotegui (2002)**.

19. Aporofobia: Concepto acuñado por **Adela Cortina (2017)**: rechazo, hostilidad y odio hacia el pobre y vulnerable, motor real del racismo antiinmigrante.

20. Modelos de Diversidad: Interculturalismo (**Carlos Giménez Romero, 2003; Francesc Carbonell**) basado en Igualdad + Diferencia + Interacción Positiva.

21. Capital Social de Puente (*Bridging*): Lazos que conectan con personas de fuera del grupo de origen (**Robert Putnam**), clave para la inclusión social real.

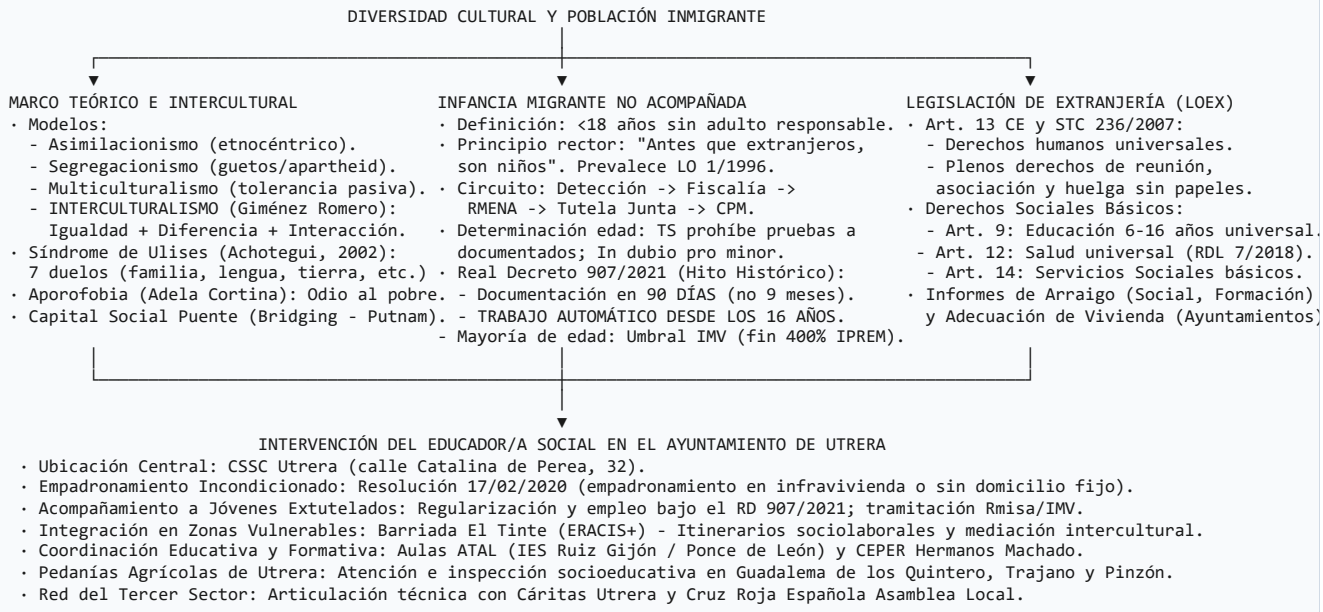
22. Resolución de 17 de febrero de 2020 (INE y DGCAL): Instrucciones obligatorias que imponen el deber de **empadronar en infravivienda o sin domicilio fijo**.

23. Sede de Servicios Sociales de Utrera: Centro de Servicios Sociales Comunitarios en **calle Catalina de Perea, nº 32**.

24. Iniciativa ERACIS+ en Utrera: Plan de Inclusión en Zonas Desfavorecidas, focalizado en la **Barriada El Tinte** para inserción de población migrante y vulnerable.

25. Pedanías agrícolas de Utrera con población migrante temporera: **Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**.

B. Esquema Sinóptico de Repaso Rápido



C. 7 Trampas Clásicas del Test Desarticuladas

1. Trampa: *Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden ordenar la devolución sumaria o expulsión de un menor de edad no acompañado si carece de visado de entrada en frontera.*

- **Desarticulación**: Falso. La LOPJM y la doctrina unificada del Tribunal Constitucional prohíben taxativamente la devolución o expulsión sumaria de menores. Cualquier menor extranjero no acompañado debe ser puesto de inmediato a disposición del Ministerio Fiscal y bajo la tutela provisional protectora de la Entidad Pública autonómica de protección de menores.

2. Trampa: *Si un joven migrante que aparenta tener 16 años presenta su pasaporte original emitido por el Consulado de su país, el Fiscal debe ordenar obligatoriamente una radiografía de carpo para verificar científicamente su edad.*

- **Desarticulación**: Falso. Conforme a la jurisprudencia unificada del Tribunal Supremo (Sentencias de 2014 y 2015) y al Comité de los Derechos del Niño, los documentos oficiales emitidos por autoridades soberanas gozan de presunción de autenticidad. Es ilegal e improcedente realizar pruebas de determinación de edad si la persona está formalmente documentada, salvo querella de falsedad documental.

3. Trampa: *Un menor extranjero en situación administrativa irregular solo tiene derecho a la enseñanza obligatoria si sus progenitores acreditan estar empadronados previamente.*

- **Desarticulación**: Falso. El artículo 9 de la LOEX consagra el derecho a la educación de todos los extranjeros menores de 18 años con carácter obligatorio, universal y gratuito, no pudiendo denegarse la escolarización por irregularidad administrativa ni por carencia transitoria de empadronamiento.

4. Trampa: *Los menores extranjeros tutelados por la Administración no pueden acceder legalmente al mercado laboral ni firmar contratos de trabajo hasta que cumplan los 18 años y obtengan permiso de trabajo ordinario.*

- **Desarticulación**: Falso. Tras la reforma histórica del **Real Decreto 907/2021**, toda autorización de residencia de un menor tutelado que haya cumplido los **16 años** incorpora de manera automática y de pleno derecho la **autorización para trabajar por cuenta propia o ajena** (art. 196.3 del Reglamento).

5. Trampa: *Para que un joven extutelado pueda renovar su autorización de residencia al cumplir los 18 años, la normativa de extranjería exige acreditar medios económicos equivalentes al 400% del IPREM mensual.*

- **Desarticulación**: Falso. Dicho requisito fue derogado expresamente por el **Real Decreto 907/2021**. El actual artículo 197 del Reglamento flexibiliza los ingresos, bastando con acreditar una cuantía equivalente al **Ingreso Mínimo Vital (IMV)**, computable mediante contratos de trabajo, subsidios o la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Rmisa).

6. Trampa: *El Ayuntamiento de Utrera puede rechazar la solicitud de empadronamiento de una persona migrante si reside en una nave agrícola, en una chabola o carece de un contrato formal de alquiler a su nombre.*

- **Desarticulación**: Falso. La **Resolución de 17 de febrero de 2020** del INE y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local obliga a los ayuntamientos a empadronar a las personas en infraviviendas o sin techo fijo acreditando la residencia efectiva mediante informe de Servicios Sociales.

7. Trampa: *El modelo multicultural y el modelo intercultural son términos sinónimos en pedagogía social que persiguen exactamente los mismos objetivos convivenciales.*

- **Desarticulación**: Falso. El multiculturalismo reconoce la diferencia pero propicia la coexistencia paralela de comunidades separadas ("mosaico cultural"), mientras que el **interculturalismo** exige interacción dialógica activa, mestizaje reflexivo, igualdad de derechos de facto y construcción compartida de normas de convivencia.

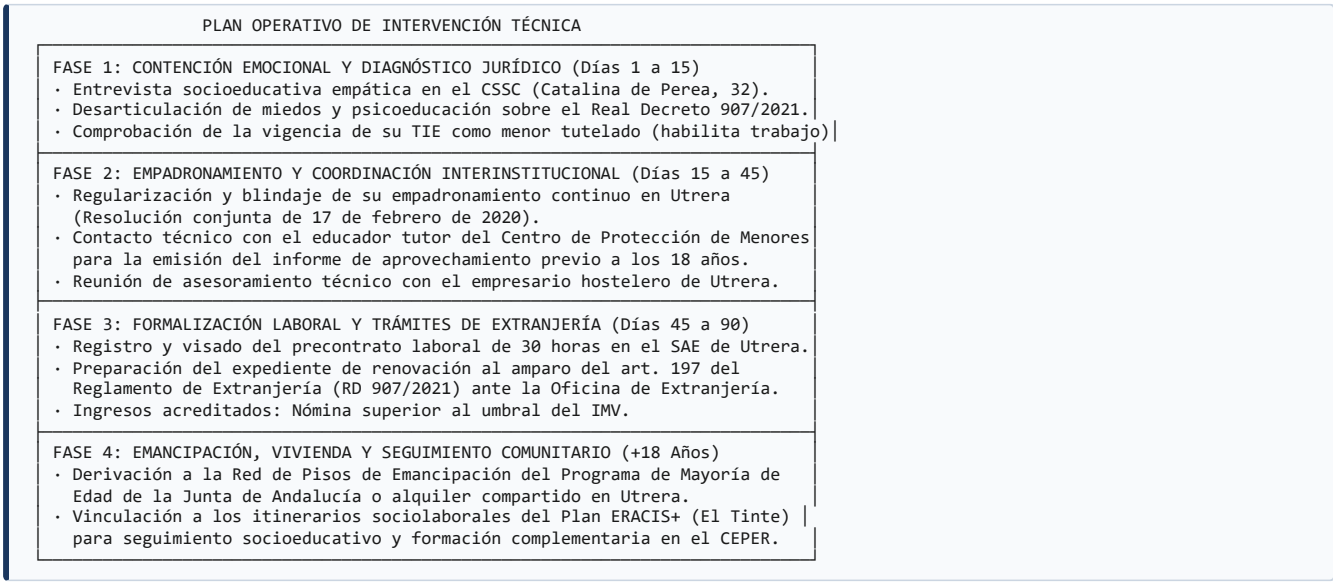
D. Supuesto Práctico Modal en el Ayuntamiento de Utrera

Planteamiento del Caso

La Policía Local de Utrera deriva al **Centro de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** de la **calle Catalina de Perea, nº 32**, a **Youssef**, un joven de **17 años y 9 meses** de nacionalidad marroquí. Youssef se encuentra acogido en un recurso residencial básico de protección de menores en la provincia de Sevilla, pero ha sido asignado a un recurso de formación prelaboral en Utrera. Se encuentra escolarizado en el **CEPER Hermanos Machado** y realiza prácticas formativas en una empresa de hostelería del centro de Utrera, pernoctando los fines de semana en una vivienda tutelada vinculada al centro de protección en el entorno de la **Barriada El Tinte**.

Faltan solo 3 meses para que Youssef cumpla los **18 años**. Presenta gran angustia y sintomatología compatible con el **Síndrome de Ulises**: insomnio, cefaleas tensionales y terror a quedar en situación de irregularidad administrativa sobrevenida ("quedar sin papeles"), verse obligado a mendigar o ser expulsado a Marruecos, incumpliendo el "mandato familiar" de enviar dinero a su madre viuda y tres hermanos pequeños en Tánger. La dirección de la empresa de hostelería donde realiza prácticas está muy satisfecha con su rendimiento y manifiesta su disposición a formalizar un **contrato de trabajo indefinido de 30 horas semanales** en cuanto cumpla la mayoría de edad, pero desconoce los trámites de extranjería necesarios.

Intervención Técnica del Educador/a Social del Ayuntamiento de Utrera



1. Fase 1: Intervención Afectiva, Psicoeducación y Verificación Documental (Semanas 1-2):

- En el despacho de Servicios Sociales en Catalina de Perea, el Educador/a Social realiza una acogida cálida y desculpabilizadora. Se aborda la sintomatología del Síndrome de Ulises, ayudando a Youssef a expresar la angustia y el peso del mandato familiar.
- Se le informa con claridad y rigor jurídico sobre sus derechos tras el **Real Decreto 907/2021**: al estar documentado como menor tutelado mayor de 16 años, **su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) ya le habilita plenamente para trabajar**, y la renovación a los 18 años no le exigirá cifras astronómicas, sino simplemente un contrato de trabajo con ingresos equivalentes al Ingreso Mínimo Vital. La disipación de la incertidumbre jurídica produce un alivio emocional inmediato.

2. Fase 2: Articulación Administrativa, Empresarial y Red de Protección (Semanas 3-6):

- *Empadronamiento*: Se verifica la inscripción padronal de Youssef en Utrera, emitiendo el certificado histórico y colectivo para asegurar la continuidad temporal exigida en extranjería.
- *Asesoramiento al Empleador*: El Educador/a Social se reúne con el gerente del restaurante en Utrera para explicarle que, bajo el artículo 197 del Reglamento de Extranjería, contratar a Youssef es idéntico a contratar a un ciudadano comunitario: no requiere tramitar una compleja autorización inicial en origen ni someterse a la Situación Nacional de Empleo. Se redacta la propuesta de contrato indefinido a jornada de 30 horas semanales.
- *Coordinación con el Centro de Protección*: Se solicita formalmente al centro residencial de la Junta la redacción del informe favorable de inserción y esfuerzo de integración previsto en la normativa.

3. Fase 3: Presentación Telemática ante Extranjería y Cumplimiento de la Mayoría de Edad (Meses 2-3):

- Al cumplir los 18 años, el Educador/a Social, en coordinación con el tutor del recurso de protección y el abogado del Colegio de Abogados de Sevilla en turno de oficio de extranjería, presenta telemáticamente la solicitud de renovación de autorización de residencia y trabajo para jóvenes extutelados (art. 197 RD 557/2011 tras RD 907/2021).
- Se aporta: copia completa del pasaporte en vigor, informe positivo del centro de protección, certificado de empadronamiento en Utrera, certificado de matrícula en el CEPER Hermanos Machado y el contrato de trabajo registrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). La Oficina de Extranjería resuelve concediendo la **autorización de residencia y trabajo de dos años de vigencia**.

4. Fase 4: Acompañamiento a la Emancipación, Vivienda y Apoyo Comunitario (+18 años):

- Con la autorización concedida y el alta en la Seguridad Social formalizada, el Educador/a Social acompaña a Youssef en la gestión de su primera nómina bancaria (previniendo el envío excesivo de remesas que comprometa su propia alimentación y alquiler en Utrera).
- Se le incluye en el seguimiento del **Plan Local ERACIS+ en la Barriada El Tinte**, ofreciéndole un espacio de referencia tutorial quincenal en el Centro Cívico El Tinte, vinculándolo a actividades deportivas en el polideportivo municipal y facilitando su acceso a un piso de alquiler compartido entre jóvenes trabajadores en Utrera, completando un proceso paradigmático de inclusión socioeducativa exitosa.

E. Fuentes Oficiales y Bibliografía Consolidada

- **Achotegui, J.** (2002). *La depresión en los inmigrantes: Una perspectiva transcultural. El síndrome de Ulises*. Ediciones Mayo.
- **Carbonell, F.** (2005). *Educar en tiempos de incertidumbre: Equidad e interculturalidad en la escuela*. Los Libros de la Catarata.
- **Cortina, A.** (2017). *Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la sociedad democrática*. Ediciones Paidós.
- **Essomba, M. À.** (2008). *10 ideas clave de la diversidad cultural en la escuela*. Editorial Graó.
- **Fiscalía General del Estado**. (2010). *Circular 1/2010, sobre la actuación del Ministerio Fiscal en materia de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados*.
- **Fiscalía General del Estado**. (2012). *Circular 2/2012, sobre criterios de actuación en los expedientes de determinación de la edad*.
- **Geertz, C.** (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- **Giménez Romero, C.** (2003). *Qué es la interculturalidad*. Editorial El Cobre.
- **Junta de Andalucía**. (2007). *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*. BOJA nº 56, de 20 de marzo de 2007.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía*. BOJA nº 148, de 3 de agosto de 2021.
- **Junta de Andalucía**. (2021). *Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y Convivencia*. Consejería de la Presidencia.
- **Kymlicka, W.** (1996). *Ciudadanía multicultural: Una teoría liberal de los derechos de las minorías*. Paidós.

- **Petrus, A.** (Coord.). (1997). *Pedagogía Social*. Ariel Educación.
- **Putnam, R. D.** (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- **Reino de España**. (1996). *Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor*. BOE nº 15, de 17 de enero de 1996.
- **Reino de España**. (2000). *Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*. BOE nº 10, de 12 de enero de 2000.
- **Reino de España**. (2021). *Real Decreto 907/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (RD 557/2011)*. BOE nº 251, de 20 de octubre de 2021.
- **Taylor, C.** (1993). *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*. Fondo de Cultura Económica.